



PUTUSAN
Nomor 890 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MIN SUYATI,**
2. **WAHYU SUTRISNANINGSIH,**
3. **WAHYUDI NOVI SANTOSO,**

ketiganya bertempat tinggal di Jalan Merak II/55, Lingk Kedawung Kidul, RT 002, RW 011, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wigit Prayitno, S.H., Advokat beralamat di Perumahan Bumi Este Muktisari, Blok C-6, Kelurahan Tegalbesar, RT 001, RW 005, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2021;

Para Pemohon Kasasi I/Para Termohon Kasasi II/Para Penggugat;

Lawan:

1. **DIREKTUR UTAMA PT PANCA WIRA USAHA (PWU) JAWA TIMUR,** beralamat di Jalan Basuki Rahmat, Nomor 15, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Dr. Mia Amiati, S.H., M.H., selaku Pengacara Negara, beralamat di Jalan Ahmad Yani, Nomor 54-56, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2022 dan memberi kuasa kepada I Putu Gede Astawa, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2022;

Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II/Tergugat I;

Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor 890 K/Pdt/2024



2. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)/AGRARIA TATA RUANG (ATR) Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)/AGRARIA TATA RUANG (ATR) JAWA TIMUR Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)/AGRARIA TATA RUANG (ATR) KABUPATEN JEMBER, beralamat di Jalan KH. Sidiq, Nomor 55, Jember, Jawa Timur;

Termohon Kasasi/Tergugat II;

Lawan:

JUPYANTO SETYAWAN, bertempat tinggal di Jalan Lingga 5, RT 007, RW 004, Kelurahan Gubeng, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Piter Samosir, S.H., M.A., dan kawan, Para Advokat pada Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum S. Piter Samosir, S.H., M.A., & Associates, beralamat di Jalan Rambutan, Nomor 11, Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2021;

Termohon Kasasi/Penggugat Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jember untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
3. Menyatakan secara hukum penguasaan/pengelolaan objek sengketa yang dilakukan Para Penggugat adalah penguasaan/pengelolaan yang sah;

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 890 K/Pdt/2024



4. Menyatakan menurut hukum, Para Penggugat selaku penguasa/pengelola objek sengketa yang sah maka Penggugat berhak mendapatkan prioritas untuk mengajukan permohonan hak atas tanah objek sengketa kepada Tergugat II;
5. Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1/Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang luas 6.515 m², tanggal 27 Februari 1964 tercatat atas nama PNPR Parawita Yasa yang telah berakhir haknya pada tanggal 23 September 1980 tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibatnya;
6. Memerintahkan Tergugat II untuk memproses permohonan sertifikat hak atas tanah objek sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat;
7. Menyatakan putusan ini dapat digunakan sebagai dasar oleh Para Penggugat untuk mengurus surat-surat terkait dengan permohonan sertifikat atas tanah objek sengketa;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

- Gugatan Para Penggugat *error in persona*;
- Gugatan Para Penggugat *obscuur libel*;

Eksepsi Tergugat II:

- Dalil yang tidak mempunyai bukti hubungan hukum antara subjek (Penggugat) dengan objek (tanah yang sudah bersertifikat hak guna bangunan);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon



kepada Pengadilan Negeri Jember untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menerima seluruh dalil-dalil gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan bahwa Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi merupakan pengganti hak yang sah dari PNPR Parwita Yasa;
4. Menyatakan Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi merupakan pemilik yang sah atas tanah bekas hak *eigendom verponding* Nomor 3700 seluas 6.515 m² (enam ribu lima ratus lima belas meter persegi) yang terletak di Jalan Tendean, Desa Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1/Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang tertanggal 27 Februari 1964 atas nama PNPR Parwita Yasa (tanah objek sengketa);
5. Menyatakan Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi memiliki hak prioritas untuk mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah objek sengketa;
6. Menyatakan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
7. Memerintahkan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan/atau pihak yang menguasai tanah objek sengketa untuk mengosongkan tanah objek sengketa;
8. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Jember berpendapat lain, mohon putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi Jupyanto Setyawan dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Jember berkenan menerima permohonan ini dan memohon untuk menjadi Pemohon Intervensi dalam perkara Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Jmr;

Halaman 4 dari 18 hal. Put. Nomor 890 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jember dengan Putusan Sela Intervensi Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Jmr, tanggal 30 November 2021, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari Permohonan Intervensi;
2. Menetapkan Pemohon Intervensi atas nama Jupyanto Setiawan turut sebagai pihak dalam perkara Nomor 70/Pdt.G/2021/PN. Jmr;
3. Menanggihkan biaya sehubungan dengan putusan sela ini sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi Jupyanto Setyawan dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jember untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat IV (empat) Intervensi telah wanprestasi;
3. Menyatakan penguasaan Penggugat I (satu), II (dua) dan III (tiga) dalam pokok perkara, Tergugat I (satu), II (dua) dan III (tiga) dalam gugatan intervensi, menguasai objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Jual Beli tertanggal 12 November 2001 tersebut antara Penggugat Intervensi dengan Tergugat IV (empat) Intervensi;
5. Menyatakan bahwa Penggugat Intervensi sejak tanggal 12 November 2001 adalah sebagai pemilik/pemegang hak atas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1/Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember;
6. Menghukum Penggugat I (satu), II (dua) dan III (tiga) dalam pokok perkara, Tergugat I (satu), II (dua) dan (III) dalam gugatan intervensi untuk mengosongkan objek sengketa dari seluruh haknya untuk selanjutnya menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat Intervensi dengan tanpa suatu syarat apapun;
7. Menghukum Tergugat IV (empat) Intervensi untuk menyerahkan objek sengketa yaitu tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1/Kelurahan

Halaman 5 dari 18 hal. Put. Nomor 890 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember kepada Penggugat Intervensi dengan tanpa suatu syarat apapun;

8. Menghukum Tergugat V (lima) Intervensi untuk tunduk pada putusan ini;
9. Menghukum Para Tergugat Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Hakim Ketua Majelis berpendapat lain, mohon putusan berdasarkan keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV, V Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I, II, III Intervensi;

- Eksepsi kompetensi relatif;
- Eksepsi *obscuur of libellum*;

Eksepsi Tergugat IV Intervensi:

- Penggugat Intervensi tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan/*persona standi in judicio*) dan gugatan Penggugat Intervensi prematur;
- Gugatan Penggugat Intervensi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

Eksepsi Tergugat V Intervensi:

- Bahwa Tergugat V Intervensi menolak semua dalil-dalil Penggugat Intervensi, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
- Bahwa dalil-dalil atau alasan-alasan lain dari Penggugat Intervensi yang tidak ditanggapi secara khusus oleh Tergugat V Intervensi, mohon dianggap dibantah dan disangkal seluruhnya;
- Bahwa Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 12 November 2001, bukan merupakan bukti kepemilikan yang kuat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV Intervensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jember untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Tergugat I/Tergugat IV Intervensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 18 hal. Put. Nomor 890 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima seluruh dalil-dalil gugatan rekonvensi Tergugat I/Tergugat IV Intervensi/Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan tidak sah pelaksanaan jual beli tanah bekas hak *eigendom verponding* Nomor 3700 seluas 6.515 m² (enam ribu lima ratus lima belas meter persegi) yang terletak di Jalan Tendean, Desa Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1/Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang tertanggal 27 Februari 1964 atas nama PNPR Parwita Yasa (tanah objek sengketa) antara Penggugat Intervensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I/Tergugat IV Intervensi/Penggugat Rekonvensi, karena tidak memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal yang berlaku di lingkungan Tergugat I/Tergugat IV Intervensi/Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan batal demi hukum Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 12 November 2001 antara Tergugat I/Tergugat IV Intervensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Intervensi/Tergugat Rekonvensi;
5. Menyatakan bahwa pembayaran yang telah dilakukan oleh Penggugat Intervensi/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat I/Tergugat IV Intervensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp518.656.000,00 (lima ratus delapan belas juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) adalah pembayaran tidak berdasar dan tidak diwajibkan;
6. Menyatakan Tergugat I/Tergugat IV Intervensi/Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas tanah bekas hak *eigendom verponding* Nomor 3700 seluas 6.515 m² (enam ribu lima ratus lima belas meter persegi) yang terletak di Jalan Tendean, Desa Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1/Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang tertanggal 27 Februari 1964 atas nama PNPR Parwita Yasa (tanah objek sengketa);
7. Menghukum Penggugat Intervensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara *a quo*;

Atau:

Halaman 7 dari 18 hal. Put. Nomor 890 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Jember berpendapat lain, mohon putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jember telah memberikan Putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Jmr, tanggal 20 Juni 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Perkara Pokok:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan pengganti hak yang sah dari PNPR Parwita Yasa;
3. Menyatakan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
4. Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Intervensi:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Intervensi untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat IV (empat) Intervensi telah wanprestasi;
3. Menyatakan penguasaan Penggugat I, II dan III dalam pokok perkara/Tergugat I, II dan III dalam Intervensi yang menguasai objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 8 dari 18 hal. Put. Nomor 890 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Jual Beli tertanggal 12 November 2001 tersebut antara Penggugat Intervensi dengan Tergugat IV Intervensi;
5. Menyatakan bahwa Penggugat Intervensi sejak tanggal 12 November 2001 adalah sebagai pemilik/pemegang hak atas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1/Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember;
6. Menghukum Penggugat I, II dan III dalam pokok perkara/Tergugat I, II dan III Intervensi untuk mengosongkan objek sengketa dari seluruh haknya untuk selanjutnya menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat Intervensi dengan tanpa suatu syarat apapun;
7. Menghukum Tergugat IV Intervensi untuk menyerahkan objek sengketa yaitu tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1/Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember kepada Penggugat Intervensi tanpa syarat apapun;
8. Menghukum Tergugat V Intervensi untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Intervensi untuk seluruhnya

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I, II dan III Intervensi serta Tergugat IV Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp3.775.000,00 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Jember tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 461/Pdt/2022/PT.Sby, tanggal 20 September 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 29 September 2022, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2021, diajukan permohonan

Halaman 9 dari 18 hal. Put. Nomor 890 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi pada tanggal 11 Oktober 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 70/Pdt.G/2021/PN.Jmr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jember, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Oktober 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Tergugat Intervensi I, II & III/Penggugat I, II & III;
2. Membatalkan Putusan Perkara Nomor: 461/PDT/2022/PT.SBY Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 20 September 2022 *juncto* Putusan Sela Perkara Nomor: 70/Pdt.G/2021/PN Jmr Pengadilan Negeri Jember tanggal 30 November 2021 yang dimohonkan kasasi tersebut;
3. Membatalkan Putusan Perkara Nomor: 461/PDT/2022/PT.SBY Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 20 September 2022 *juncto* Putusan Pokok Perkara Nomor: 70/Pdt.G/2021/PN Jmr Pengadilan Negeri Jember tanggal 20 Juni 2022 yang dimohonkan kasasi tersebut;

Mengadili sendiri:

Dalam Putusan Sela:

1. Menolak permohonan dari Pemohon Intervensi atas nama Jupyanto Setiawan turut sebagai pihak dalam perkara Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Jmr Pengadilan Negeri Jember;
2. Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Perkara Pokok:

Dalam Konvensi:

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 890 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak bisa diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
3. Menyatakan secara hukum penguasaan/pengelolaan objek sengketa yang dilakukan Para Penggugat adalah penguasaan/pengelolaan yang sah;
4. Menyatakan menurut hukum, Para Penggugat selaku penguasa/pengelola objek sengketa yang sah maka Penggugat berhak mendapatkan prioritas untuk mengajukan permohonan hak atas tanah objek sengketa kepada Tergugat II;
5. Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1/Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang luas 6.515 m², tanggal 27 Februari 1964 tercatat atas nama PNPR Parawita Yasa yang telah berakhir haknya pada tanggal 23 September 1980 tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibatnya;
6. Memerintahkan Tergugat II untuk memproses permohonan sertifikat hak atas tanah objek sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat;
7. Menyatakan putusan ini dapat digunakan sebagai dasar oleh Para Penggugat untuk mengurus surat-surat terkait dengan permohonan sertifikat atas tanah objek sengketa;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak bisa diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Intervensi:

Halaman 11 dari 18 hal. Put. Nomor 890 K/Pdt/2024



Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Intervensi I, II dan III;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jember tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak bisa diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi IV dan V secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi/Penggugat Intervensi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 8 November 2022, yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Oktober 2022, kemudian terdapatnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Oktober 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 70/Pdt.G/2021/PN.Jmr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jember, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Oktober 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Oktober 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Nomor 461/PDT/2022/PT.SBY, tertanggal 20 September 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Jmr, tanggal 20 Juni 2022 dan mengadili sendiri sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Perkara Pokok:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya:

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan pengganti hak yang sah dari PNPR Parwita Yasa;
- Menyatakan Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi merupakan pemilik yang sah atas tanah bekas hak *Eigendom Verponding* Nomor 3700 seluas 6.515 m² (enam ribu lima ratus lima belas meter persegi) yang terletak di Jalan Tendean, Desa Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1/Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang

Halaman 13 dari 18 hal. Put. Nomor 890 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 27 Februari 1964 atas nama PNPR Parwita Yasa (tanah objek sengketa);

- Menyatakan Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi memiliki hak prioritas untuk mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah objek sengketa;
- Menyatakan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
- Memerintahkan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan/atau pihak yang menguasai tanah objek sengketa untuk mengosongkan tanah objek sengketa;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Intervensi:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan rekonvensi Tergugat I/Tergugat IV Intervensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menerima seluruh dalil-dalil gugatan rekonvensi Tergugat I/Tergugat IV Intervensi/Penggugat Rekonvensi;
- Menyatakan tidak sah pelaksanaan jual beli tanah bekas hak *Eigendom Verponding* Nomor 3700 seluas 6.515 m² (enam ribu lima ratus lima belas meter persegi) yang terletak di Jalan Tendean, Desa Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1/Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang tertanggal 27 Februari 1964 atas nama PNPR Parwita Yasa (tanah objek sengketa) antara Penggugat

Halaman 14 dari 18 hal. Put. Nomor 890 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Intervensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I/Tergugat IV Intervensi/Penggugat Rekonvensi, karena tidak memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal yang berlaku di lingkungan Tergugat I/Tergugat IV Intervensi/Penggugat Rekonvensi;

- Menyatakan batal demi hukum Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 12 November 2001 antara Tergugat I/Tergugat IV Intervensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Intervensi/Tergugat Rekonvensi;
- Menyatakan bahwa pembayaran yang telah dilakukan oleh Penggugat Intervensi/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat I/Tergugat IV Intervensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp518.656.000,00 (lima ratus delapan belas juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) adalah pembayaran tidak berdasar dan tidak diwajibkan;
- Menyatakan Tergugat I/Tergugat IV Intervensi/Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas tanah bekas hak *Eigendom Verponding* Nomor 3700 seluas 6.515 m² (enam ribu lima ratus lima belas meter persegi) yang terletak di Jalan Tendean, Desa Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1/Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang tertanggal 27 Februari 1964 atas nama PNPR Parwita Yasa (tanah objek sengketa);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I, II dan III Intervensi serta Tergugat IV Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp3.775.000,00 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul di semua tingkat kepada Para Termohon Kasasi secara tanggung renteng;

Atau:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi/Penggugat Intervensi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 8 November 2022, yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jember tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* telah memberi pertimbangan yang cukup dengan mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta-fakta dalam perkara *a quo*. Bahwa Para Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya. Oleh karena senyatanya tanah objek sengketa masih sah sebagai tanah milik PNPR Parwita Yasa yang saat ini telah dilebur menjadi Tergugat I (PT Panca Wira Usaha Jawa Timur) yang merupakan pengganti hak dari PNPR Parwita Yasa selaku pemegang Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1/Gebang tahun 1964, dan peralihan hak milik atas tanah objek sengketa dari PNPR Parwita Yasa kepada Tergugat I tersebut sudah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya ditolak dan gugatan rekonvensi dikabulkan sebagian;
- Bahwa selanjutnya Penggugat Intervensi dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, yang mana Penggugat Intervensi berhak atas objek sengketa perkara *a quo* sebagaimana adanya jual beli atas objek sengketa antara Penggugat Intervensi dengan Tergugat IV Intervensi sesuai keputusan RUPS-LB PT.Panca Wira Usaha (PT PWU) Jawa Timur, tanggal 4 Oktober 2001 dan Surat Kuasa Direksi Utama PT Panca Wira Usaha Jawa Timur Nomor 04/PWU/KS/X/2001 tanggal 10

Halaman 16 dari 18 hal. Put. Nomor 890 K/Pdt/2024



Oktober 2001 dan telah dilakukan pembayaran atas objek sengketa tersebut, oleh karenanya jual beli atas objek sengketa tersebut sah menurut hukum, maka beralihlah kepemilikan atas objek sengketa tersebut kepada Penggugat Intervensi, akan tetapi Penggugat Intervensi belum mendapatkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1/Kelurahan Gebang, oleh karena itu Tergugat IV Intervensi telah melakukan wanprestasi atas perjanjian jual beli tersebut dan penguasaan atas objek sengketa oleh Tergugat I, II dan III Intervensi merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I: 1. MIN SUYATI, 2. WAHYU SUTRISNANINGSIH, 3. WAHYUDI NOVI SANTOSO dan Pemohon Kasasi II: DIREKTUR UTAMA PT PANCA WIRA USAHA (PWU) JAWA TIMUR, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: **1. MIN SUYATI, 2. WAHYU SUTRISNANINGSIH, 3. WAHYUDI NOVI SANTOSO** dan Pemohon Kasasi II: **DIREKTUR UTAMA PT PANCA WIRA USAHA (PWU) JAWA TIMUR**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 hal. Put. Nomor 890 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan H. Sunoto, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Panitera Pengganti,

ttd./

H. Sunoto, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp480.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1001

Halaman 18 dari 18 hal. Put. Nomor 890 K/Pdt/2024